

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2430/2533

พันตำรวจโทวิระยุทธ สิทธิมาลิก
พันตำรวจโทยุทธนา พรสวรรค์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุที่อ้างมาในคำขอเป็นคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีรายละเอียดชัดเจน ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง แล้วประเด็นที่ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและจงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่ ศาลอุทธรณ์จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจนว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบ โจทก์ไม่ชอบอย่างไร หากได้พิจารณาใหม่แล้วจำเลยจะชนะคดีได้อย่างไร แต่กลับไปคัดค้านคำพิพากษาของศาลอื่นซึ่งพิพากษาให้จำเลยในฐานะลูกหนี้โจทก์ในฐานะผู้ค้าประกันจำเลย ร่วมกันชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ว่าจำนวนหนี้คลาดเคลื่อน และว่าโจทก์ด่วนไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งที่จำเลยกำลังเจรจาขอลดหนี้ตาม คำพิพากษาดังกล่าวอยู่ และแม้จำเลยจะกล่าวในคำขอด้วยว่า โจทก์เป็นผู้ค้าประกันในลักษณะลูกหนี้ร่วม จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในเงินที่ชำระไปแล้ว และโจทก์มิได้บอกกล่าวก่อนฟ้อง จะเรียกค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเอาจากจำเลยไม่ได้ ก็เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีกฎหมายสนับสนุน ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงิน ๑๘๑,๓๓๘.๐๓ บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้น พิพากษาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ ๑๘๑,๓๑๔.๐๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามฟ้อง กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๐๐๐ บาท

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เหตุที่จำเลยอ้างมานั้นไม่มีทางชนะคดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกกว่าที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนโดยให้ยกคำขอพิจารณาใหม่ของจำเลยนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและจงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่นั้น คำขอดังกล่าวนี้จะต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเหตุที่จำเลยอ้างมาในคำขอนั้น เป็นคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีรายละเอียดชัดแจ้ง ถือไม่ได้

ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น คำขอให้พิจารณาใหม่จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง จึงมีคำพิพากษายืน ให้ยกคำขอตามคำสั่งของศาลชั้นต้น เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ไม่ ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้วประเด็นที่ว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ และจงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่ ศาลอุทธรณ์จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

ปัญหาต่อไปมีว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อ คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลหรือไม่ เห็นว่า คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยมิได้ กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบ โจทก์ไม่ชอบอย่างไร หากได้พิจารณาใหม่แล้วจำเลยจะชนะคดีได้อย่างไร แต่กลับไป คัดค้านคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครพนมซึ่งพิพากษาให้จำเลยในฐานะลูกหนี้ โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลย ร่วมกันชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ว่าจำนวนหนี้คลาดเคลื่อน และว่าโจทก์ด่วนไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งที่จำเลยกำลังเจรจาขอลดหนี้ตามคำ พิพากษาดังกล่าวอยู่และแม้จำเลยจะกล่าวในคำขอด้วยว่า โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันใน ลักษณะลูกหนี้ร่วม จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในเงินที่ชำระไปแล้ว และโจทก์มิได้ บอกกล่าวก่อนฟ้อง จะเรียกค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเอาจากจำเลยไม่ได้ ก็เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีกฎหมายสนับสนุนเช่นนั้น จำเลยไม่มีทางชนะคดี ถือไม่ได้ ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายบุญส่ง ฤกษ์สมบูรณ์ดี

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุธธิประภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ